

5/7 이의림 변호사 미팅 — 4축 cheat sheet

사용법: 미팅 시작 전 §1~§4 한 번 훑기 → 미팅 중 §5(즉답 응답) + §6(단어장) reference → 모르는 판례·법령 등장 시 §6 즉시 검색

§1. 꼭 말해야 할 것 (must-say) — 미팅 첫 30분 전달 필수

#	발언	이유
M-1	본 협의 목적: 양길모 의견서 cross-check + 잔존 균열 2개 anchor 확보	이의림이 자기 역할(검증자) 인지해야 정확한 답변
M-2	양길모 의견서 3대 결론 (Q1 1개 운송계약 / Q2 고영향 AI 미해당 / Q3 §44의2 적용 외)	cross-check 대상 명시
M-3	사업 모델 = 계약 중개 플랫폼, 차량은 전세버스사업자 소유 (slide 2 다이어그램)	4/9 통화 misframe 흔적 차단
M-4	(주)스쿨버스 (RIDE, safeschoolbus.net) — 동일 ICT 샌드박스 통과 직계 선례 1회 호명	신청 명분의 가장 강한 1줄
M-5	5개 cross-check 질문 (NEW-1-2-3-4-5) — 시간 부족 시 NEW-1-2-5 우선	미팅 핵심 산출물
M-6	법인 미설립 + 1인 창업가 현실	"사내 AI 위원회" 같은 비현실 권고 차단
M-7	5/14 v2.2 사전 전달 마감 + 5/15 K-Startup 신청과 별개 트랙	시간 압박 인정
M-8	양길모 의견서 인용 동의 상태 (MODE A or B)	자료 사용 범위 명시
M-9	본 협의는 1차 법리 anchor 확보 목적, 행정청 유권해석 아님 (사전 합의)	솔직한 의견 유도
M-10	협의 후 1페이지 메모 요청 의사 (감사·존중 톤)	무료 범위 내 추가 가치

§2. 꼭 말하지 말아야 할 것 (must-NOT-say)

A. 사업 모델 misframe — 절대 금기어

금지	안전 대체
"우리 차량" / "직접 소유" / "직접 운영" / "직접 운송"	"전세버스사업자가 소유한 차량"
"기사 고용" / "기사 채용"	"사업자 소속 운수종사자"
"학원끼리 차량 공유" / "유휴 차량 빌려준다"	"동일 사업자가 학원 A·B와 별개 운송계약"
"노선 운행" / "정해진 노선"	"DRT 동적 배차 / 시간창 기반 매칭"

금지	안전 대체
"한정된다"	"5개 핵심 기능으로 분류"
"타다·쿠팡플렉스·배민라이더스·카카오T 블루" 비유	RIDE(스쿨버스)만 비유
"(주)루넨랩스" / "루넨랩스" / "류재훈"	"신청사 (사업자 등록 단계)" / "류정현"

B. 자기 anchor 약화 발언

금지 발언	있는 anchor
"사실 §49의2 제3호 등록만으로 가능할 수도 있다"	신청 명분 자기 부정 — v2.1 §2.1 답변 무너지м
"고영향 AI일 수도 있다고 생각한다"	양길모 Q2 anchor 약화 — §2.7·§4.6 이중 트랙 frame 붕괴
"§44의2 보관 의무가 있을 수도 있다"	현재 2016헌마275 anchor 약화 — §4.7 신설 의미 상실
"양길모 의견서가 약하다고 생각한다"	cross-check가 second opinion으로 변질

C. 족석 약속·확약

- ❌ "변호사님 의견대로 v2.2에 반영하겠습니다" → ✅ "검토 후 반영 방향 정하겠습니다"
- ❌ "운영기관에 변호사님 성함을 anchor로 인용하겠습니다" → 인용 동의 별도 절차 필요
- ❌ "변호사님이 직접 운영기관에 의견서 제출해주실 수 있나요?" → 권한 외 요청
- ❌ "법인 설립 후 정식 자문 계약하고 싶습니다" → 무료 서비스에 영업 부담

D. 불필요한 자기 정보 노출

- ❌ 매출·운영자금 수치 ❌ 다른 사업체(SDET Code/PetTracker/CareConnect) 언급 ❌ 양길모 자문료(100만원)

§3. 그들에게 달라고 해야할 것 (must-ask)

A. 법리 의견 (1순위 — 시간 보장)

#	요청	우선순위
A-1	NEW-1 고영향 AI 미해당 frame 안전성 의견	★★★★
A-2	NEW-2 춘천지법 2016구합51632 (1개 운송계약 사업자 단위 판별) anchor 강도	★★★★
A-3	NEW-5 양길모 의견서 인용 범위 의견	★★★★
A-4	NEW-3 §44의2 ↔ 6개월 보관 약관 충돌 의견	★★★
A-5	NEW-4 §33 30일 별도 제출 timing risk 의견	★★
A-6	균열 A-B sub-question 11개 중 1~2개 (시간 남으면)	★

B. 실무 노하우 (2순위)

- B-1** 다부처 협의 우선순위 — 9개 부처 중 선제 접촉 부처 vs 역효과 부처

- **B-2** 운영기관(과기정통부) 사전 접촉 타이밍
- **B-3** 유사 선례 — RIDE 외 어린이 통학·매칭 플랫폼 통과/실패 사례
- **B-4** 5/14 v2.2 사전 전달 시 cross-check 한 번 더 가능 여부
- **B-5** 본 미팅 결과 1페이지 메모

C. 네트워크 (3순위 — 대한상의 회원사)

- **C-1** 학원 추천 (서울 1개 구 기준 3곳)
- **C-2** 전세버스사업자 추천 (1~2곳)
- **C-3** 운영기관(과기정통부) 직접 라인

§4. 그들이 말한 것에서 승인하면 안되는 것 (must-NOT-agree)

A. 사업 모델 frame 자체 부정 — 절대 동의 X

#	이의림 권고	이유
N-1	"§49의2 제3호 등록만으로 충분, 샌드박스 신청 불필요"	5/15 K-Startup-SafeWay 둘 다 frame 붕괴
N-2	"차량 직접 소유하면 깔끔하다"	§49의2 제3호 frame 자체 이탈
N-3	"노선 고정하면 §3 분쟁 ↓"	DRT/VRP-TW 핵심 가치 훼손, 노선여객 재분류 risk ↑

B. 양길모 anchor 약화 — 즉석 동의 X (검토 후 결정)

#	이의림 권고	대응
N-4	"고영향 AI 해당, §33 ① 사전 검토 의무 이행"	양 의견 병기 후 v2.2 신중 결정
N-5	"양길모 의견서를 본문에서 빼라"	NEW-5 답변 따라 형식만 조정, anchor 유지
N-6	"6개월 보관 약관 즉시 변경"	v2.2 검토 사항 처리

C. 운영 모델 즉석 변경 — 즉석 동의 X

#	이의림 권고	대응
N-7	"동승보호자 플랫폼·사업자 직접 고용 (M4 모델)"	M2 공동 지명 + 보수 (b) frame 유지
N-8	"민·형사 책임 플랫폼 1차 부담"	v2.2 §2.8 책임 매트릭스에서 결정

D. 일정·절차 변경 — 즉석 동의 X

#	이의림 권고	대응
N-9	"신청 5월 말로 미뤄라"	5/14 마감 유지, marginal 개선만 반영
N-10	"법인 설립 완료 후 신청"	사업자 등록 단계 신청 가능

#	이의림 권고	대응
N-11	"운영기관 비공식 사전 접촉"	5/14 사전 전달 절차 유지
N-12	"변호사님 의견 따르겠습니다" 같은 즉석 약속 유도	"검토 후 결정"으로 응답

§5. 즉답 응답 표 — N-1~N-12 정중 반박 발언

미팅장에서 즉답하기 어려운 12개 권고에 대한 사전 작성 응답.

#	이의림 권고	즉답 응답 (그대로 사용 가능)
N-1	§49의2 제3호만으로 충분	"v2.1 §2.3 공백 #2의 anchor 3종(여객자동차법 시행령 §3의2 1의2 + 대법원 2008두 21294 + 양길모 의견서)으로 정면 답변되어 있습니다. 이 anchor 강도에 대한 변호사님 의견 부탁드립니다."
N-2	차량 직접 소유 권고	"차량 소유 = 전세버스사업자 / 플랫폼 = 중개의 구조 자체가 본 신청의 핵심 frame입니다. 이 frame을 유지하면서 안전성을 높이는 방향으로 의견 부탁드립니다."
N-3	노선 고정 권고	"DRT 동적 배차가 본 사업의 차별화 핵심이라 노선 고정은 어렵습니다. 다만 노선여객 재분류 risk를 추가로 낮출 수 있는 방안 의견은 환영합니다."
N-4	§33 사전 검토 의무	"양길모 의견서 Q2와 정면 충돌하는 영역이라, 즉석 채택보다는 두 의견 병기 후 v2.2에서 신중히 결정하겠습니다. 변호사님 견해 메모해두겠습니다."
N-5	양길모 인용 빠라	"NEW-5 답변에 따라 인용 형식 조정하되, 변호사 anchor 자체는 유지하고자 합니다. 인용 형식 권고안 의견 부탁드립니다."
N-6	약관 즉시 변경	"v2.2 검토 사항으로 처리하고, 약관 변경 시 다른 §과의 정합성 함께 보겠습니다. 변경 방향 가이드는 메모해두겠습니다."
N-7	동승자 직접 고용	"M2 공동 지명 + 보수 구조 (b) frame을 1차안으로 보고 있습니다. M4 권고 사유와 함께 메모해두겠습니다."
N-8	책임 플랫폼 1차 부담	"v2.2 §2.8 책임 분배 매트릭스에서 다루겠습니다. 즉석 결정은 어렵습니다."
N-9	신청 미루기	"5/14 사전 전달 마감 자체는 유지하되, marginal 개선 사항은 적극 반영하겠습니다. 어느 영역의 개선이 가장 critical하신지 우선순위 부탁드립니다."
N-10	법인 먼저	"본 신청은 사업자 등록 단계로 가능, 본격 사업 개시 전 법인 전환 plan 별도 진행 중입니다."
N-11	비공식 접촉	"5/14 사전 전달 절차 그대로 유지하고자 합니다. 비공식 접촉 권고 사유 메모해두겠습니다."
N-12	즉석 약속 유도	"두 변호사님 의견을 병기·비교 후 v2.2에서 신중 결정하겠습니다."

§6. 법령·판례 단어장 (사용 빈도 순)

미팅장 사용법: 이의림이 판례·법령 약칭 사용 시 본 §에서 **즉시 검색** (Ctrl+F 또는 손가락). 사용자 본인이 발언 시에도 약칭 + 1줄 결론을 함께 말해야 변호사 신뢰도 유지.

A. Q1 영역 — 운송계약 분류 (§2.3 공백 #2)

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
여객자동차법 §3	여객자동차 운수사업법 §3 (구역 여객자동차운송사업의 종류)	전세버스 정의 = "일정 수 이상의 승객과 계약에 의하여 운행 계통을 정하지 아니하고 전국을 사업구역으로 여객 운송하는 사업"
여객법 시행령 §3의2 1의2	여객자동차 운수사업법 시행령 §3의2 ① 1의2호 (전세버스 특례)	"1개의 운송계약 (가~다목 2인 이상 공동 체결 1개 계약 포함)" 인정. 가목~마목 열거: 학교/유치원/어린이집/고등교육법 학교/교육감 (학원 미명시)
대법원 2008두 21294	대법원 2009. 5. 14. 선고 2008두21294 판결	외형이 노선 운행 같아도 특정 단체와 1개 운송계약 이면 전세버스. 노선여객은 사업자가 일방적으로 운행계통 결정 + 불특정 다수 대상일 때
춘천지법 2016 구합51632	춘천지방법원 2017. 8. 22. 선고 2016구합51632 판결	"운송계약 수 판단 기준 = 운송사업자 단위 ". 1대 차량에 1개 계약 체결한 이상 사업자 단위로 1개 운송계약으로 봄 (학부모 모임 사례, 하급심)
양길모 의견서 Q1	KISED 자문 #32399, 양길모 변호사 (법무법인 조율), 2026-05-02 승인	"A 사업자가 차량 가·나·다를 학원 B·C·D와 각 별개 계약 체결해도 = 사업자 입장에서 1개의 운송계약으로 봄이 타당 "
여객자동차법 §49의2 제3호	여객자동차 운수사업법 §49의2 ③ (여객자동차플랫폼운송중개사업)	우리 등록 위치. 운송계약 체결을 중개 하는 사업
여객자동차법 §4	여객자동차 운수사업법 §4	전세버스 면허 (사업자 보유, 플랫폼 미보유)

B. Q2 영역 — AI 기본법 (§2.7·§4.6 이중 트랙)

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
AI 기본법	인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률 (2026-01-21 공포, 2026-01-22 시행)	한국 AI 일반법. §2 정의 / §31 안전성·신뢰성 / §33 고영향 AI 사전 검토 / §34 이용자 보호
AI 기본법 §2 제4호	동법 §2 ④ (고영향 AI 정의)	각 목(가~카) 열거. 양길모 의견 = SafeWay Kids는 각 목 모두 미해당 (특히 아목 "교통수단·교통시설·교통체계"의 대표 예 = 테슬라 FSD 자율주행 → 매칭 플랫폼 미해당)
AI 기본법 §31	동법 §31 (안전성·신뢰성)	모든 AI 사업자 일반 의무. 자발적 매트릭스로 v2.1 §4.6에서 이행
AI 기본법 §33	동법 §33 (고영향 AI 사전 검토 + 장관 확인)	① 사전 검토 의무 (고영향 AI만) / ② 장관 확인 요청 = 권리 (의무 아님). 양길모 의견 = SafeWay Kids 미해당 → §33 적용 외
AI 기본법 §34	동법 §34 (이용자 보호)	③ 대체 이행 가능. v2.1 §4.6에서 자발적 이행 매트릭스

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
양길모 의견서 Q2	KISED 자문 #32399 Q2	"고영향 AI 미해당. §33 이하 적용 외. 실증특례와 §33 확인 요청 은 별개 절차 (선후관계 없음, 별도 신청 가능)"
정통융합 법 §38의 2	정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 §38의2 (실증을 위한 규제 특례)	본 신청 근거 법. 5단계 절차 (신청 → 검토 → 심의 → 부여 → 실 증)

C. Q3 영역 — 정통방법 §44의2 (§4.7 신설)

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
정통방법 §44의2	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등 에 관한 법률 §44의2 (정보의 삭제 요청 등)	정보통신서비스 제공자에 임시조치(블라인드) 의무. 일반 공 개 정보 대상
헌재 2016 헌마275	헌법재판소 2020. 11. 26. 선고 2016 헌마275 결정	§44의2 입법취지 = 일반 대중·불특정 다수 공개 정보 규제. 양자간 사적 통신은 적용 외
양길모 의 견서 Q3	KISED 자문 #32399 Q3	"학부모-기사 메시징 = 양자간 사적 통신, 일반 공개 미해당 → §44의2 적용 외 → 임시조치 의무 없음. 6개월 자동파기 약관도 §44의2 충돌 없음"

D. §53 ③ 영역 (§2.4 sub-gap, 균열 B)

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
도교법 §53 ③	도로교통법 §53 ③ (어린 이통학버스 동승 보호자)	"어린이통학버스를 운영하는 자는 ... 운영하는 자가 지명한 보 호자 를 함께 태우고 운행" — "운영하는 자" 단·복수 해석 공백
도교법 §52	도로교통법 §52 (어린이 통학버스의 신고 등)	어린이통학버스 신고 의무. 미신고 시 시스템 차단
도교법 §2 제23호	도로교통법 §2 ㉓ (어린 이 정의)	"13세 미만"
운영 모델 M1·M2·M3·M4	본 신청사 자체 분류	M1 분리 운행(1:1) / M2 공동 지명 (A·B·C 학원장 동일 동승 자 공동 지명) ← 1차안 / M3 주관 학원 / M4 사업자 직접 고 용
보수 구조 (a)·(b)·(c)·(d)	본 신청사 자체 분류	(a) 학원별 직접 / (b) 플랫폼 일괄 ← 1차안 / (c) 사업자 정규 / (d) 별도 공급사

E. 자배법·교특법·개보법 영역

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
자배법 §3	자동차손해배상 보장법 §3 (운행자 책임)	차량 운행자(소유자)가 1차 책임. 본 모델 = 전세 버스사업자 부담

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
교통법 §3 ② 제 11호	교통사고처리 특례법 §3 ② ⑪ (어린이 보호구역 사고)	어린이 보호구역 사고 = 형사 특례 제외 (반의사 불벌 X)
개보법 §23	개인정보 보호법 §23 (민감정보)	생체정보·14세 미만 정보 처리 제한. v2.1 §2.5에서 다름

F. 선례·사업

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
(주)스쿨버스 / RIDE	(주)스쿨버스, 플랫폼명 RIDE (safeschoolbus.net)	동일 ICT 샌드박스 통과 직계 선례. 어린이 통학 매칭 분야
KISED 자문 #32399	창업진흥원 법률자문 #32399, 양길모 변호사 (법무법인 조율, 010-8787-4033)	검토 2026-04-24 / 승인 2026-05-02 / 산출물: 의견서 본문 12p + 자문서 요약

G. 본 신청 자체

약칭	풀 표기	1줄 결론·내용
v2.0.4	2026-04-19 신청서 보정본 (811라인, 변호사 자문 전 frame)	보수적 frame ("고영향 AI 해당 가능성 매우 큼" 가정)
v2.1	2026-05-03 신청서 (911라인, 양길모 의견서 13개 patch 반영)	이중 트랙 frame. 본 미팅 cross-check 대상
v2.2	2026-05-13~14 확정·운영기관 사전 전달 예정	본 미팅 결과 + 5명 페르소나 검토 + cross-check 메모 통합
MODE A / MODE B	양길모 인용 동의 확보 / 미확보 발송 모드	A = 의견서 PDF 첨부 / B = 본 prep package만
NEW-1 ~ NEW-5	5개 cross-check 질문 (deck slide 8)	본 미팅 핵심 산출물
균열 A·B	양길모 미커버 영역 (§2.3 sub-gap / §2.4 sub-gap)	A = 운수사업 외관 3축 / B = §53 ③ N:N + 보수 분리

§7. 절대 안전 표현 카드 — 자주 쓸 1줄 (외워두기)

상황	안전 표현 (그대로 사용)
사업 모델 한 줄	"어린이 통학 운송계약을 전자적으로 중개하는 플랫폼"
차량 소유	"차량 소유자 = 「여객자동차 운수사업법」 §4 면허를 보유한 전세버스운송사업자"
플랫폼 부정	"플랫폼은 차량을 직접 소유·운영하지 않고, 운수종사자를 직접 고용하지 않습니다"
N:N 관계	"동일 사업자가 학원 A·B·C와 각각 별개 운송계약을 체결, 사업자 단위로는 1개의 운송계약"

상황	안전 표현 (그대로 사용)
AI 거버넌스	"양길모 의견서 1차 anchor에 따라 §33 적용 외, 동시에 어린이 안전 영역 책임감으로 §31-§34 자발적 이행"
메시징	"현재 2016헌마275 결정에 따라 양자간 사적 통신은 §44의2 적용 외"
변호사 견해 충돌 시	"두 변호사님 의견을 병기·비교 후 v2.2에서 신중 결정하겠습니다"
즉석 약속 회피	"메모해두고 v2.2 검토 사항으로 처리하겠습니다"

§8. 미팅 중 즉석 메모 칸 (인쇄 후 손글씨)

[NEW-1 고영향 AI 이해당] 동의 ☐ / 부분 ☐ / 이견 ☐
변호사 의견:

[NEW-2 춘천지법 2016구합51632 anchor 강도] 동의 ☐ / 부분 ☐ / 이견 ☐
변호사 의견:

[NEW-3 §44의2 ↔ 6개월 보관] 동의 ☐ / 부분 ☐ / 이견 ☐
변호사 의견:

[NEW-4 §33 30일 timing risk] 동의 ☐ / 부분 ☐ / 이견 ☐
변호사 의견:

[NEW-5 양길모 인용 범위] 동의 ☐ / 부분 ☐ / 이견 ☐
변호사 의견:

[추가 권고 사항 / 선례 / 학원·사업자 추천]

[Next Action 합의 사항]

§9. 미팅 종료 5분 전 self-check

#	확인	☐
1	NEW-1·2·5 의견 모두 청취 완료	☐
2	즉석 약속 0회 (N-1~N-12 응답 표 §5 참고)	☐
3	절대 금기어 0회	☐
4	RIDE 선례 1회 호명	☐
5	5/14 마감 + 1페이지 메모 요청 전달	☐
6	Q-L17 학원·사업자 추천 요청	☐
7	Next Action 합의	☐

작성: 2026-05-06

인쇄: A4 3페이지 (p1 §1~§4 / p2 §5~§6 / p3 §7~§9)

미팅: 2026-05-07

종료 후: 2026-05-08 [iuilim-consultation-memo.md](#) 작성 → 2026-05-13 v2.2 patch